

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יצחק פינדרוס  
משה גפני  
יעקב אשר

---

פ/25/1795

### הצעת חוק השבות (תיקון – זכויות בני משפחה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 4א בחוק השבות, התש"י–1950<sup>1</sup>, בסעיף 4א(א), המילה "ולנכד" והמילים "ושל נכד" – יימחקו.

#### דבר הסבר

במתכונתו הנוכחית מאפשר חוק השבות, התש"י–1950, גם לנכד של יהודי לקבל מעמד זכויות של עולה, אף אם הוא עצמו, ולעיתים אף אם הוריו, כבר אינם יהודים. מצב זה גורם לכך שהחוק מנוצל על ידי רבים שניתקו כל קשר עם העם היהודי ומסורתו, ובפועל מרוקן את החוק מכוונתו המקורית שהיא לפתוח את שערי המדינה ליהודי התפוצות.

מטרת תיקון זה היא לצמצם את זכויות בני המשפחה הנכנסים בגדרי החוק, באופן כזה שהצאצאים הזכאים לכך יהיו רק ילדיו של יהודי ולא נכדיו, על מנת למנוע את אחד האבסורדים הגדולים בספר החוקים הישראלי – שהחוק היהודי המובהק ביותר נותן הכשר גורף לכניסת לא יהודים בשערי המדינה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/771/24) ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת (פ/1515/24). הצעת החוק זהה לפ/1515/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)